УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации
Киржачского района
Владимирской области
от 31.10.2023 № 1528

У С Т А В

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Першинская средняя общеобразовательная школа»

Киржачского района Владимирской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящий Устав разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми актами и регулирует деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Першинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области (далее - Организация).

1.1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Першинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области создано путем изменения типа существующего Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Першинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области на основании постановления администрации Киржачского района Владимирской области от 31 октября 2023 г. № 1528 «О создании Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Першинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области путем изменения типа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Першинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области.

1.2. Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Першинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского района Владимирской области.

Краткое наименование: МБОУ Першинская СОШ.

1.3. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение. Организация является некоммерческой организацией и не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

По типу реализуемых основных образовательных программ Организация является общеобразовательной организацией, осуществляющей в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным программам следующих уровней общего образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.4. Учредителем Организации является администрация Киржачского района Владимирской области (далее – Учредитель).

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации Киржачского района – орган, осуществляющий управление в сфере образования при администрации Киржачского района (далее – управление образования).

1.5. Местонахождение (юридический адрес) Организации: Россия, 601023, Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино, улица Лесная, дом 27.

Почтовый адрес и место хранения документов Организации: Россия, 601023, Владимирская область, Киржачский район, поселок Першино, улица Лесная, дом 27.

1.6. Организация является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Организация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

1.7. Права юридического лица у Организации возникают с момента регистрации её как некоммерческой организации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и прекращаются в момент внесения записи о его исключении из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Организация осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, выданной уполномоченным органом исполнительной власти Владимирской области, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности, в порядке, установленном законодательством об образовании.

1.8. В своей деятельности Организация руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми актами, решениями органов, осуществляющих управление в сфере образования всех уровней, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим Уставом и локальными нормативными актами Организации.

1.9. Организация проходит лицензирование в порядке, установленном федеральным законодательством.

1.10. В Организации не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений). Принуждение обучающихся к вступлению в подобные организации, общественные объединения, в том числе политические партии, а также принуждение обучающихся к их деятельности, в том числе к участию в агитационных кампаниях и политических акциях, не допускается.

1.11. Организация размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию в соответствии с перечнем сведений, установленных законодательством РФ, а также локальными нормативными актами, и обеспечивает ее обновление.

1.12. Организация может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных программ.

Структурные подразделения Организации не являются юридическими лицами и действуют на основании Устава и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного руководителем Организации.

Руководители обособленных структурных подразделений Организации действуют на основании доверенности руководителя Организации.

1.13. Организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся у нее на праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Организацией собственником такого имущества или приобретенного Организацией за счет средств, выделенных собственником этого имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управление Организации и за счет каких средств оно приобретено.

По обязательствам Организации, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Организации, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Организации.

Организация не отвечает по обязательствам собственника.

1.14. Организация ежегодно публикует отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ней имущества на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.15. Медицинское обслуживание обучающихся и работников Организации осуществляется органом здравоохранения.

Медицинское обслуживание, включающее оказание первичной медико-санитарной помощи, прохождение периодических медицинских осмотров и диспансеризации обучающихся Организации, осуществляется медицинскими работниками, состоящими в штате медицинской организации.

Организация предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.

Медицинские работники наряду с работниками Организации несут ответственность за организацию охраны здоровья обучающихся.

1.16. Организация питания обучающихся и работников Организации возлагается на Организацию и учреждение организации общественного питания. В Организации оборудуются соответствующие Санитарно-эпидемиологическим требованиями правилам и Гигиеническим требованиям

помещения для питания обучающихся и работников Организации, а также для приготовления пищи и хранения продуктов; расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для питания обучающихся.

Организация обеспечивает гарантированное сбалансированное питание обучающихся в соответствии с их возрастом и временем пребывания в Организации по нормам, утвержденным СанПиН.

Питание в Организации осуществляется в соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным согласно СанПиН.

1.17. В целях обеспечения образовательных потребностей обучающихся, Организация вправе использовать ресурсы других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе ресурсы организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, необходимые для осуществления различных видов образовательной деятельности, предусмотренных образовательной программой.

1.18. Организация исполняет обязанности по организации и ведению воинского учета граждан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Ответственность за организацию этой работы возлагается на директора Организации.

1.19. Организация вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе требования к её общему виду, цвету, фасону, знакам отличия и правила её ношения.Соответствующий локальный нормативный акт Организации принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей (законных представителей), а также представительного органа работников Организации.

Организация устанавливает требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Предметом деятельности Организации является осуществление на основании лицензии образовательной деятельности, присмотр и уход за детьми, обеспечение охраны, укрепление здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования, а также обеспечение отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

2.2. Целью деятельности Организации является оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного общего образования путем реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых.

2.3. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется Организацией на основе муниципального задания, устанавливаемого Учредителем.

2.4. Основными видами деятельности Организации являются:

- образовательная деятельность по федеральным образовательным программам начального общего образования;
- образовательная деятельность по федеральным образовательным программам основного общего образования;
- образовательная деятельность по федеральным образовательным программам среднего общего образования;
- образовательная деятельность по федеральным адаптированным образовательным программам начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- образовательная деятельность по федеральным адаптированным образовательным программам основного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

2.5. Организация вправе осуществлять иные виды деятельности, не относящиеся к основным видам деятельности, но осуществляемые в соответствии с целями, для достижения которых она создана:

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам следующих направленностей: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, музыкальной, военно-патриотической, туристско-краеведческой и т.п.;
- консультационная, просветительская деятельность;
- деятельность в сфере охраны здоровья обучающихся;
- экспериментальная и инновационная деятельность;
- досуговая деятельность.

2.6. Организация вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе за счет средств физических и юридических лиц (приносящая доход деятельность), не относящиеся к основным видам деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана:

2.6.1. обучение по дополнительным образовательным программам следующих направленностей:

- техническая;
- физкультурно-спортивная;
- художественная;
- туристско-краеведческая;
- социально-гуманитарная;
- естественно-научная;

2.6.2. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин:

- занятия с обучающимися углубленным изучением отдельных предметов;
- организация спортивных секций;
- профильные и элективные курсы по общеобразовательным предметам;

- подготовка детей к обучению в первом классе;
- информатика и информационно-коммуникационные технологии;

2.6.3. осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня;

2.6.4. организация отдыха и оздоровления обучающихся во время каникул;

2.6.5. сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление.

2.7. Образовательная деятельность за счет средств физических и юридических лиц осуществляется по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.8. Организация не вправе осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.

2.9. Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской Федерации получения специальных разрешений (лицензий), могут осуществляться Организацией после их получения.

2.10. Организация несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:

- невыполнение функций, отнесенных к её компетенции;
- невыполнение муниципального задания;
- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих выпускников;
- жизнь и здоровье обучающихся, работников во время образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Организации;
- иные действия, противоречащие законодательству Российской Федерации в сфере образования.

2.11. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе создавать и участвовать в образовательных объединениях (ассоциациях и союзах) в целях развития и совершенствования образования.

Организация вправе, с согласия Учредителя, открывать филиалы, иные структурные подразделения, действующие на основании положений, утверждаемых директором Организации.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Организация по уровням общего образования реализует основные общеобразовательные программы:

- образовательные программы начального общего образования;
- образовательные программы основного общего образования;
- образовательные программы среднего общего образования.

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

3.2. Общеобразовательные программы разрабатываются и утверждаются Организацией самостоятельно.

3.3. Общеобразовательные программы Организация разрабатывает в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.

3.4. Общеобразовательные программы обеспечивают преемственность начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3.5. Общеобразовательнаяпрограммавключаетвсебя:

- учебный план;
- календарный учебный график;
- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей);
- оценочные и методические материалы;
- рабочую программу воспитания;
- календарный план воспитательной работы.

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ осуществляется на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатываются Организацией самостоятельно.

3.6. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

3.7. Критериями результативности освоения обучающимися каждого уровня общеобразовательных программ являются личностные, метапредметные и предметные результаты.

3.8. Организация для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования определяет:

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программначального общего, основного общего, среднего общего образования;
- электронные образовательные ресурсы, входящие в федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3.9. Организация организует и осуществляет внеурочную деятельность, которая является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных).

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.

3.10. Величина недельной образовательной нагрузки(количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебногоплана. Общий объем внеурочной деятельности недолжен превышать 10 часов в неделю.

Допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.

3.11. Организация в установленном порядке при наличии необходимых материально-технических условий, кадрового и финансового обеспечения, условий, соответствующих Санитарным правилам,может открывать оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (в период каникул),открывать

группы продленного дня.

Решение об открытии группы продленного дня, о режиме пребывания в ней детей принимается Организацией с учетом мнения родителей(законных представителей) обучающихся. В группе продленного дня осуществляются присмотр и уход за детьми, их воспитание и подготовка к учебным занятиям, могут проводиться физкультурно-оздоровительные и культурные мероприятия, а так же могут быть предусмотрены иные виды деятельности, в том числе могут предоставляться дополнительные платные услуги.

3.12. Организация реализует дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим программам. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых.

Дополнительное образование включает в себя подвид-дополнительное образование детей и взрослых.

3.13. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а так же на организацию их свободного времени.

3.14. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования.

3.15. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Организацией.

3.16. Организация вправе применять при реализации общеобразовательных программ различные образовательные технологии, в том числе, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.17. При реализации общеобразовательных программ Организация может применять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном принципе представления содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий.

3.18. Организация реализует общеобразовательные программы как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной программы и(или) отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, предусмотренных образовательными программами (в том числе различного вида, уровня и (или) направленности), с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая иностранные, а так же при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

Использование сетевой формы реализации общеобразовательных программ осуществляется на основании договора между Организацией и

указанными организациями.

3.19. Общее образование может быть получено:

- в Организации;
- вне Организации (в форме семейного образования и самообразования).

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.

3.20. Обучениев Организации с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.

3.21. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Организации.

3.22. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.

3.23. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе по каждому уровню образования определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.

Формы обучения по дополнительным образовательным программам и основным программам профессионального обучения определяются Организацией самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.24. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования, по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации в сфере образования, либо вправе сочетать формы получения образования и обучения.

3.25. В Организации может быть организовано образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обучающимися. Содержание общего образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.

3.26. Организация обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному плану на основании заключения медицинской организации о состоянии здоровья и в письменной форме обращения родителей (законных представителей). Порядок оформления отношений Организации с обучающимися и их родителями (законными представителями) в части организации обучения по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому устанавливается локальным нормативным актом Организации, разработанным на основании соответствующего нормативного акта уполномоченного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации.

3.27. Организация предоставляет обучающимся право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы впорядке, установленном локальным нормативным актом Организации.

3.28. В Организации образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

3.29. Организация в праве осуществлять инновационную деятельность в форме реализации инновационных проектов и(или) программ, при реализации которых должно быть обеспечено соблюдение прав и законных интересов участников образовательных отношений, предоставление и получение образования, уровень и качество которого не могут быть ниже требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом.

3.30. В целях создания условий для реализации инновационных проектов и(или) программ, имеющих существенное значение для обеспечения развития системы образования, Организация может быть признана федеральной, региональной или муниципальной инновационной площадкой.

3.31. Срок обучения в Организации составляет 11лет (с1-гопо11-йкласс).

3.32. Учебный год в Организации начинается 1сентября. Если этот день приходится на выходной, то учебные занятия начинаются в следующий за ним день.

3.33. Продолжительность учебного года во 2-11 классах Организации составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе–33недели.

3.34. Учебный год в Организации делится на 4 учебных периода (четверти). Через каждые 8-10 недель учебных занятий устанавливаются каникулы. Продолжительность каникул не менее 7 календарных дней. Дата начала и окончания каникул устанавливается локальным актом Организации. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, а в летний период не менее 8 недель. Для учащихся первых классов могут устанавливаться дополнительные недельные каникулы.

3.35. Годовой календарный учебный график утверждается директором Организации и размещается на сайте Организации.

3.36. В Организации устанавливается 5-дневнаяили 6-дневная учебная неделя.

3.37. Учебные занятия в Организации проводятся в одну смену. Продолжительность урока (академический час) во 2-11классах составляет 40 минут. Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый.

3.38. Продолжительность перемен между уроками составляет не

менее10минут.Для приема пищи устанавливаются две (три) перемены до 20 минут каждая. Для учащихся 1-4-х классов может быть установлен дополнительный перерыв между уроками и внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 30минут.

3.39. Расписание занятий утверждается директором Организации по согласованию с органами Роспотребнадзора.

3.40. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели при этом объем недельной нагрузки в каждом классе не превышает максимально допустимой учебной нагрузки учащихся при пятидневной (или шестидневной) учебной неделе, соответствующей требованиям государственных образовательных стандартов общего образования.

3.41. Наполняемость классов и групп продленного дня определяется в соответствии с нормами действующих Санитарных правил.

3.42. Количество групп и классов-комплектов в Организации определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм.

3.43. Образовательная деятельность в Организации осуществляется на русском языке.

3.44. Начиная со 2-гокласса обучающиеся изучают один иностранный язык – английский.

3.45. При наличии необходимых условий и средств допускается при изучении отдельных учебных предметов деление классов на группы.

3.46. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся. Система оценок, форма, порядок и периодичность текущей и промежуточной аттестации обучающихся разрабатываются Организацией самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и регламентируются соответствующими локальными нормативными актами.

3.47. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета Организации.

3.48. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

3.49. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.50. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые локальным актом Организации, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося.

3.51. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Организации создается комиссия. В Организации не допускается взимание платы за прохождение промежуточной аттестации.

3.52. Обучающиеся, непрошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

3.53. Обучающиеся, неликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение либо по заявлению родителей (законных представителей) могут быть переведены в другое образовательное учреждение.

3.54. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, неосвоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, недопускаются к обучению на следующих уровнях общегообразования.

3.55. Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.

3.56. Обучающиеся по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, неликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Организации.

3.57. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. Формы,порядок, сроки и продолжительность проведения экзаменов по каждому учебному предмету определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, если иное не установлено Федеральным законом.

3.58. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, неимеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

3.59. Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена. Иные формы проведения государственной итоговой аттестации могут устанавливаться федеральным

органом исполнительной власти,осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, или для обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам среднего общего образования.

3.60. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, осваивающие основную общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного образования, в праве пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Организации. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

3.61. Обучающимся,успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующегоуровня:

- основное общееобразование (подтверждается аттестат об основном общем образовании);
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем образовании).

3.62. Обучающиеся, непрошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

3.63. Обучающимся, непрошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения в Организации по образцу, самостоятельно устанавливаемому Организацией.

3.64. Организация в праве выдавать обучающимся, освоившим образовательные программы, по которым непредусмотрено проведение итоговой аттестации, документ об обучении по образцу и в порядке, установленном Организацией.

3.65. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, Организация одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании вручает медаль «За особые успехи в учении», образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

3.66. Решение о награждении выпускников Организации медалью «За особые успехи в учении», обучающихся 2-10классов похвальным листом «За отличные успехи в учении» принимается педагогическим советом Организации.

3.67. Процедура приема, перевода и отчисления учащихся регламентируется локальным нормативным актом Организации.

3.68. В Организации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний обобороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а так же подготовка обучающихся по основам военной службы.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Правила приема в Организацию:

4.1.1. Организация обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, которая закреплена за Организацией.

Не проживающим на территории, закрепленной распорядительным актом органа местного самоуправления муниципального района за Организацией, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам начального общего образования, если в Организации обучаются их братья и (или) сестры.

При приеме на обучение Организация обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей.

Руководитель Организации издает распорядительный акт о приеме на обучение в первый класс детей, проживающих на закрепленной территории, в

течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

Руководитель Организации издает распорядительный акт о приеме на обучение ребенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных документов.

Преимущественное право при приеме имеют категории лиц, установленные законом или соответствующим распоряжением Учредителя.

4.1.2. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в Организацию для получения основного общего и среднего общего образования не осуществляется.

4.1.3. Получение начального общего образования в Организации начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель организации вправе разрешить прием детей в Организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

4.1.4. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

4.2. Порядок и основания отчисления обучающихся:

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Организации и оформляются приказом директора:

- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2.1.

4.2.1. Условия досрочного прекращения образовательных отношений:

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другом учреждении;

- по инициативе Организации, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Организации, в том числе в случае ликвидации Организации.

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Организации и иных локальных нормативных актов Организации по вопросам осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Организации. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам начального общегообразования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).

4.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания Организация должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.

4.5. По решению Организации за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.3, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Организации как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Организации, а также нормальное функционирование Организации.

4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

4.7. Организация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося по причине дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

4.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НИМИ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

5.1. К участникам образовательного процесса относятся обучающиеся, их родители (законные представители), педагогические работники.

5.2. Обучающиеся имеют право на:

- получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня;
- ознакомление с документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности;
- выбор формы образования;
- обучение в пределах федерального государственного образовательного стандарта по индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное обучение;
- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого Организацией;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Организации;
- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, объектами культуры и объектами спорта Организации;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- участие в управлении Организацией в порядке, определенном Уставом Организации;
- участие и создание общественных объединений;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы в соответствии с календарным учебным графиком;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, экспериментальной деятельности;

- меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами Организации.

5.3. Обучающиеся обязаны:

- выполнять требования Устава Организации, Правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации Организации;
- добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- бережно относиться к имуществу Организации, не совершать действий, наносящих ущерб репутации и имуществу Организации;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- соблюдать санитарно-гигиенический режим, технику безопасности;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Организации, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- соблюдать установленные Организацией требования к внешнему виду;
- выполнять требования работников Организации в части их компетенции;
- соблюдать традиции Организации.

5.4. Обучающимся запрещается:

- приносить в Организацию, передавать или употреблять в Организации табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
- пропускать обязательные учебные занятия без уважительных причин;
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений, кроме случаев использования гаджетов в учебном процессе.

Ответственность за правонарушения обучающихся несут их родители (законные представители) в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Родители (законные представители) имеют право:

- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) формы получения образования и формы обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы из перечня, предлагаемого Организацией;

- на защиту законных прав и интересов ребенка;
- знакомиться с Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиться с содержанием образовательного процесса, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- принимать участие в управлении Организацией;
- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.6. Родители (законные представители) обязаны:

- обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего общего образования;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Организации;
- соблюдать требования Устава Организации, Правил внутреннего распорядка.

Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

5.7. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) могут обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

5.8. Работники Организации имеют право на:

- участие в управлении Организацией в порядке, определяемом Уставом;
- защиту профессиональной чести и достоинства.

5.9. Педагогические работники организации имеют право на:

- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность;
- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания;
- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины;
- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании;
- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
- осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;

- бесплатное пользование библиотекой и информационными ресурсами, доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности;
- объединение в общественные профессиональные организации;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- сокращенную продолжительность рабочего времени;
- дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск;
- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы;
- досрочное назначение трудовой пенсии по старости;
- предоставление работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального найма;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

5.10. Педагогические работники обязаны:

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной рабочей программой;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
- развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира, культуру здорового и безопасного образа жизни;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;
- проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;
- проходить обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать Устав Организации, правила внутреннего трудового распорядка.

5.11. Применение мер физического и психического насилия над личностью обучающегося не допускается.

5.12. На территории Организации запрещается курение, употребление спиртных напитков, токсических и наркотических веществ, а также их передача и распространение.

Запрещается на территорию Организации приносить и использовать оружие, опасные вещества и средства, совершать любые действия, влекущие опасные последствия для окружающих.

За нарушение данных требований администрация Организации имеет право применять меры в соответствии с законодательством. При этом за действия малолетних обучающихся несут ответственность (в установленном законом порядке) их родители (законные представители).

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

6.1. Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Решение о создании муниципального бюджетного учреждения в сфере образования принимается постановлением администрации Киржачского района Владимирской области (далее – администрация района) на основании предложений управления образования администрации Киржачского района (далее – управление образования).

6.2. Администрация района в установленном порядке:

6.2.1. Выполняет функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения при его создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации;

6.2.2. Утверждает устав муниципального бюджетного учреждения, а также вносимые в него изменения;

6.2.3. Определяет перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением учредителем или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое имущество);

6.2.4. Предварительно согласовывает совершение муниципальным бюджетным учреждением крупных сделок, соответствующих критериям,

установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

6.2.5. Принимает решение об одобрении сделок с участием муниципального бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях»;

6.2.6. Устанавливает порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами в пределах установленного муниципального задания.

6.2.7. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

6.2.8. Согласовывает распоряжение особо ценным движимым имуществом, закрепленным за муниципальным бюджетным учреждением учредителем либо приобретенным муниципальным бюджетным учреждением, за счет средств, выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;

6.2.9. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 4 Положения об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения в сфере образования, распоряжение недвижимым имуществом муниципального бюджетного учреждения, в том числе передачу его в аренду;

6.2.10. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации;

6.2.11. Определяет предельно допустимое значение просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

6.2.12. Согласовывает с учетом требований, установленных пунктом 4 Положения об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного учреждения в сфере образования, внесение муниципальным бюджетным учреждением в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, денежных средств (если иное не

установлено условиями их предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника;

6.2.13. Согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными законами, передачу некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением собственником или приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;

6.2.14. Осуществляет контроль за деятельностью муниципального бюджетного учреждения в соответствии с законодательном Российской Федерации;

6.2.15. Осуществляет иные функции и полномочия учредителя, установленные законодательством Российской Федерации.

6.3. Управление образования в установленном порядке:

6.3.1. Назначает (утверждает) руководителя муниципального бюджетного учреждения и прекращает его полномочия;

6.3.2. Заключает и прекращает трудовой договор с руководителем муниципального бюджетного учреждения;

6.3.3. Формирует и утверждает муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим лицам (далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными уставом муниципального бюджетного учреждения основными видами деятельности;

6.3.4. Осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

6.3.5. Является органом администрации Киржачского района, осуществляющим управление образованием района;

6.3.6. Осуществляет подготовку проектов правовых актов администрации района, необходимых для реализации функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных учреждений в сфере образования.

6.4. Единоличным исполнительным органом Организации является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Организации.

6.5. К компетенции Организации относятся:

- разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами;
- предоставление управлению образования и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчетов о результатах самообследования;
- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено трудовым законодательством Российской Федерации, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
- разработка и утверждение образовательных программ;
- разработка и утверждение по согласованию с управлением образования программы развития образовательной организации, если иное не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- прием обучающихся в Организацию;
- определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;
- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся и работников;
- создание условий для занятий с обучающимися физической культурой и спортом;
- приобретение бланков документов об образовании;
- установление требований к одежде обучающихся;
- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,

осуществляемой в Организации и не запрещенной законодательством Российской Федерации;

- выстраивание своих взаимоотношений с другими организациями и гражданами во всех сферах деятельности на основании договоров;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.6. Организация вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыванием).

6.7. Организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе:

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Организации;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников Организации.

Организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся и работников. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности Организация и ее должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.8. Организация формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о ее деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Организации в сети «Интернет».

Организация размещает на официальном сайте:

а) информацию:

- о дате создания Организации, об учредителе, о месте нахождения Организации, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
- о структуре и органах управления Организации;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами;
- о языках образования;
- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии);
- о руководителе Организации, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
- о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указываемых в соответствии с настоящим Федеральным законом в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе;
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий и мер социальной поддержки;
- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
- о трудоустройстве выпускников;

б) копии:

- устава;
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);

- плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- локальных нормативных актов, предусмотренных пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
- отчета о результатах самообследования;

в) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

г) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в Организации;

д) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;

е)иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация и документы, указанные в пункте 6.8. подлежат размещению на сайте Организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.

6.9. Исполнительным органом Организации является ее директор.

Директор имеет право передать часть своих полномочий заместителям, в том числе и на период своего временного отсутствия.

Директор осуществляет руководство деятельностью Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, несет ответственность за руководство образовательной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Организации.

6.9.1. Директор организует выполнение решений Учредителя и управления образования по вопросам деятельности Организации.

Директор без доверенности действует от имени Организации, в том числе:

- в соответствии с федеральными законами заключает гражданско-правовые и трудовые договоры от имени Организации, утверждает штатное расписание, утверждает должностные инструкции работников и положения о подразделениях;
- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Организации, годовую и бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Организации внутренние документы;
- обеспечивает открытие лицевых счетов в финансовых органах, обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации,

представляет в установленном порядке статистические, бухгалтерские и иные отчеты;

- утверждает локальные акты Организации, выдает доверенности на право представительства от имени Организации, в том числе доверенности с правом передоверия, издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми работниками Организации;
- в соответствии с федеральными законами определяет состав и объем сведений, составляющих служебную тайну и персональных данных, а также устанавливает порядок их защиты и обеспечивает его соблюдение;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Организации, контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений Организации.

Также директор Организации осуществляет следующие полномочия:

- планирует и организует работу Организации в целом и образовательный процесс, осуществляет контроль за ходом и результатами образовательного процесса, отвечает за качество и эффективность работы Организации;
- организует работу по исполнению решений Совета школы, вышестоящих органов управления;
- организует работу по подготовке Организации к лицензированию и государственной аккредитации, а также по проведению выборов в органы самоуправления Организации;
- готовит мотивированное представление для Совета школы об исключении обучающегося;
- издает приказ об исключении обучающегося на основании решения Совета школы;
- принимает на работу и увольняет педагогических и иных работников Организации;
- устанавливает заработную плату работников Организации, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам, порядок и размер их премирования;
- утверждает графики работы и педагогическую нагрузку работников;
- издает приказы о зачислении, отчислении обучающихся, о переводе обучающихся в другой класс;
- обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся и работников;
- формирует контингент обучающихся;
- обеспечивает социальную защиту и защиту прав обучающихся;
- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, учет и хранение документации, организует делопроизводство.

6.9.2. Директор Организации обязан:

- обеспечивать выполнение муниципального задания в полном объеме;
- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых Организацией муниципальных и иных услуг, выполняемых работ;

- обеспечивать составление и выполнение в полном объеме плана финансово-хозяйственной деятельности Организации в соответствии с установленным порядком;
- обеспечивать составление отчета о результатах деятельности Организации и об использовании закрепленного за ней на праве оперативного управления имущества в соответствии с требованиями, установленными Учредителем;
- обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том числе субсидий на оказание услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели, и соблюдение Организацией финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами;
- обеспечивать исполнение договорных обязательств по выполнению работ, оказанию услуг;
- не допускать возникновения просроченной кредиторской задолженности Организации;
- обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Организацией;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Организации, а также принимать меры по повышению размера заработной платы работникам Организации;
- предварительно согласовывать с Учредителем в порядке, им установленном, совершение Организацией крупных сделок;
- согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Организации, в совершении которых имеется заинтересованность;
- согласовывать с Учредителем в случаях и в порядке, установленном федеральными законами, правовыми актами муниципального образования, Уставом, создание и ликвидацию филиалов, открытие и закрытие представительств Организации;
- обеспечивать раскрытие информации об Организации, ее деятельности и закрепленном за ней имуществе в соответствии с требованиями федеральных законов;
- обеспечивать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины работниками Организации;
- обеспечивать соблюдение требований по охране и безопасности труда, принимать необходимые меры по соблюдению правил техники безопасности и требований федеральных законов по защите жизни и здоровья работников Организации;
- проходить аттестацию в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами;
- обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне;
- выполнять иные обязанности, установленные федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Организации, а также решениями Учредителя, управления образования.

6.10. В Организации формируются коллегиальные органы управления: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет школы,

Совет обучающихся, Совет родителей несовершеннолетних обучающихся, Управляющий совет.

6.11. Общее собрание трудового коллектива (далее – Общее собрание) собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть Учредитель, директор, Совет школы, первичная профсоюзная организация или не менее одной трети работников Организации.

Общее собрание вправе принимать решения, если на нем присутствует более половины работников. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не менее половины работников, присутствующих на собрании.

Процедура голосования определяется Общим собранием.

Общее собрание трудового коллектива:

- принимает коллективный договор, дополнения и изменения к нему, заслушивает отчет директора о выполнении коллективного договора;
- определяет тайным голосованием представительный орган для переговоров с работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников Организации;
- утверждает коллективные требования к работодателю.

6.12. Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления Организации, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса.

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники Организации, а также иные работники Организации, чья деятельность связана с содержанием и организацией образовательного процесса.

Председателем Педагогического совета является директор.

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя Педагогического совета является решающим.

Педагогический совет в полном составе собирается не реже 4-х раз в год. Для рассмотрения текущих вопросов созываются малые Педагогические советы.

Педагогический совет обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ, учебников, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации; организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы, распространению передового педагогического опыта; определяет направления опытно-экспериментальной работы, взаимодействия с научными учреждениями; принимает решение о применении систем оценок успеваемости обучающихся по отдельным предметам (дисциплинам), в том числе разделам программ;

принимает решение о проведении промежуточной аттестации в данном учебном году, определяет конкретные формы, порядок и сроки её проведения; принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс.

6.13. Одной из форм коллегиального управления Организацией является Совет школы, избираемый на 3 года и состоящий из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников Организации. Количество членов Совета школы составляет 15 человек, по 5 человек от педагогов, родителей (законных представителей) и учащихся.

Совет школы избирает из своего состава председателя, который руководит работой Совета школы, проводит его заседания и подписывает решения.

Директор является членом Совета школы по должности, но не может быть избран председателем Совета школы. Представители, избранные в Совет школы, выполняют свои обязанности на общественных началах. Решение Совета школы является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее половины от числа членов Совета школы, и если за него проголосовало более половины присутствующих членов Совета школы.

Процедура голосования определяется Советом школы. Решения Совета школы, принятые в рамках его компетенции, являются обязательными для работников Организации, обучающихся и их родителей (законных представителей).

Совет школы согласует программу развития, режим работы Организации, начало и окончание учебного года, время начала и окончания занятий, каникулярное время, содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Организации, утверждает направления их расходования, представляет интересы Организации в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях.

6.14. В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Организацией и при принятии Организацией локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Организации могут создаваться Совет обучающихся, Совет родителей несовершеннолетних обучающихся.

6.15. Совет обучающихся Организации является коллегиальным органом управления Организации и формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам управления Организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.

6.15.1. Совет обучающихся действует на основании Положения о Совете обучающихся Организации, принимаемого на конференции обучающихся Организации.

6.15.2. Совет обучающихся создается по инициативе обучающихся. Инициатива создания Совета обучающихся может быть выражена путем соответствующего решения Организации.

6.15.3. Руководитель Организации уведомляется об инициативе создания Совета обучающихся инициативной группой до начала сбора подписей в поддержку создания Совета обучающихся. Для решения вопросов, входящих в полномочия Совета обучающихся, проводятся заседания Совета обучающихся.

6.15.4. К компетенции Совета обучающихся относится:

- участие в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся Организации;
- подготовка и внесение предложений в органы управления Организации по оптимизации процесса обучения с учетом научных и профессиональных интересов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий;
- выражение обязательного к учету мнения при принятии локальных нормативных актов Организации, затрагивающих права и законные интересы обучающихся;
- участие в рассмотрении и выражение мнения по вопросам, связанным с нарушениями обучающимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка Организации;
- участие в организации работы комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
- внесение предложений по решению вопросов использования материально-технической базы и помещений Организации;
- пользование в установленном порядке информацией, имеющейся в распоряжении органов управления Организации;
- информирование обучающихся о деятельности Организации;
- рассмотрение обращений, поступивших в Совет обучающихся.

6.16. Совет родителей несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет родителей) – представительный орган родителей несовершеннолетних обучающихся, действующий в целях учёта мнения родителей по вопросам управления и при принятии Организацией локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, совершенствования образовательного процесса, взаимодействия родительской общественности и Организации.

6.16.1. Совет родителей действует на основании Положения о Совете родителей Организации, принимаемого на собрании родителей обучающихся Организации. Совет родителей создается по инициативе родителей.

6.16.2. К компетенции Совета родителей относится:

- представление интересов родителей (законных представителей) в других коллегиальных органах Организации, а также в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;
- осуществление контроля соблюдения правил внутреннего распорядка обучающимися;
- координация работы классных родительских комитетов;

- внесение предложений по совершенствованию организации питания обучающихся и медицинского обслуживания;
- участие в подготовке Организации к новому учебному году;
- участие в организации досуга обучающихся;
- получение информации от администрации Организации, других органов управления о результатах образовательного процесса, о воспитании обучающихся;
- участие в обсуждении локальных актов Организации в части установления прав и обязанностей обучающихся.

6.16.3. Совет родителей формируется из председателей классных родительских комитетов, избранных на классных родительских собраниях.

В состав Совета родителей на постоянной основе входит директор Организации.

6.17. Для работников Организации работодателем является данная Организация.

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

Лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, допускаются к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам.

К занятию педагогической деятельностью по дополнительным общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.

6.18. К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности,

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения;
- к занятию педагогической деятельностью в государственных и муниципальных образовательных организациях не допускаются иностранные агенты.

6.19. Отношения работника и Организации регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.

6.20. Заработная плата выплачивается работнику за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда и действующей системой оплаты труда.

Выполнение работником других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Педагогическим работникам Организации, участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

6.21. Организация в пределах имеющихся средств самостоятельно определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.

6.22. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации о

труде, основаниями для увольнения педагогического работника Организации по инициативе администрации до истечения срока действия трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Организации;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласования с первичной профсоюзной организацией.

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Имущество закрепляется за Организацией на праве оперативного управления.

7.2. Собственником имущества Организации является муниципальное образование Киржачский район Владимирской области. Полномочия собственника муниципального имущества осуществляет Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области. Администрация Киржачского района от имени собственника управляет муниципальной собственностью.

7.3. Организация владеет и пользуется закрепленным за ней на праве оперативного управления муниципальным имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами муниципального образования Киржачский район Владимирской области и настоящим Уставом.

7.4. Организация без согласия собственника имущества не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней собственником или приобретенным Организацией за счет средств, выделенных ей собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у неё на праве оперативного управления, Организация вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не установлено законом.

Под особо ценным движимым имуществом понимается движимое имущество, без которого осуществление Организацией своей уставной деятельности будет существенно затруднено. Перечень особо ценного движимого имущества определяется Учредителем.

7.5. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное им за Организацией либо приобретенное Организациейза счет средств, выделенных ему

собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Организации, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению.

7.6. Земельный участок, необходимый для выполнения Организацией своих уставных задач, предоставляется ей на праве постоянного (бессрочного) пользования.

7.7. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Организацией Учредителем или приобретенного Организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

7.8. Организация обязана обеспечить сохранность закрепленного за ней имущества и эффективное использование его по назначению в соответствии с целями, определенными Уставом.

7.9. Доходы от использования иного имущества, находящегося в оперативном управлении Организации, а также имущество, приобретенное Организацией по договору или иным основаниям, в том числе, в виде пожертвования или дара, поступают в оперативное управление Организации и расходуются в соответствии с целями и задачами Организации, установленными настоящим Уставом.

7.10. Собственник имущества Организации не несет ответственности по обязательствам Организации.

7.11. Крупная сделка может быть совершена Организацией только с предварительного согласия Учредителя.

Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Организации, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если Уставом не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Организации или ее Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Организации.

Руководитель Организации несет перед Организацией ответственность в размере убытков, причиненных Организации в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

7.12. Финансовое обеспечение Организации осуществляется согласно договору с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения Киржачского района Владимирской области» через лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.

Финансовое обеспечение Организации складывается из целевых субсидий, субсидий на выполнение муниципального задания и внебюджетных средств.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Организацией осуществляется в виде субсидий из бюджета муниципального образования Киржачский район. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Организацией Учредителем или приобретенных Организацией за счет средств, выделенных ей Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельный участок. Муниципальное задание для Организации в соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами деятельности общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, оказываемыхфизическимлицам,формирует и утверждает управление образования.

Организация не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.

7.13. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Организации являются:

- имущество, закрепленное за Организацией в установленном законом порядке;
- имущество, приобретенное еюза счет имеющихся у нее финансовых средств, в том числе дополнительных доходов от собственной деятельности;
- имущество, получаемое в порядке добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц;
- бюджетные средства;
- средства, полученные от родителей (законных представителей), за предоставление обучающимся дополнительных платных образовательных услуг;
- средства, полученные от предоставления платных дополнительных образовательных услуг;

- доход, полученный от оказания услуг, а также от других видов разрешенной самостоятельной деятельности;
- другие источники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8.1. Организация вправе принимать участие в международном сотрудничестве в сфере образования посредством заключения договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с законодательством РФ и в иных формах, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, по следующим направлениям:

- разработка и реализация образовательных программ совместно с международными или иностранными организациями;
- направление обучающихся и педагогических работников Организации в иностранные образовательные организации;
- участие в сетевой форме реализации образовательных программ;
- участие в деятельности международных организаций и проведении международных образовательных,научно-исследовательских и научно-технических проектов, конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров или самостоятельное проведение указанных мероприятий, а также обмен учебно-научной литературой на двусторонней и многосторонней основе.

9. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1. Организация создается в форме, установленной гражданским законодательством для некоммерческих организаций.

9.2. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Учредителя (собственника имущества), а также по решению суда в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Организации к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

По решению Учредителя может быть произведено изменение типа Организации в случае и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.3. Ликвидация Организации производится Учредителем на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий решения о ликвидации, а также по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Порядок и сроки ликвидации устанавливаются органом, принявшим такое решение.

9.4. Ликвидация считается завершенной, а Организация прекратившей свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

9.5. При реорганизации или ликвидации Организации Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей (законных представителей) в другие муниципальные общеобразовательные организации соответствующего типа.

9.6. При ликвидации Организации её документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) в установленном порядке сдаются на государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются на хранение правопреемнику.

9.7. Имущество Организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Организации, передается ликвидационной комиссией в распоряжение Учредителя.

10. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

10.1. Организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения (далее – локальные нормативные акты), в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном настоящим Уставом.

10.2. Организация принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

10.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и работников Организации, включая рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы, учитывается мнение советов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников (при наличии таких представительных органов).

10.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся или работников Организации по сравнению с установленным

законодательством об образовании, трудовым законодательством либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Организацией.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, а также новая редакция Устава Организации утверждаются Учредителем и регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации.

11.3. С момента государственной регистрации новой редакции Устава Организации предыдущая редакция утрачивает силу.

УСТАВ МБОУ Першинская СОШ

прошнурован, листы пронумерованы.

Имеет 42(Сорок два) листа.

Директор школы Полиевцева Ю.В.

